



Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

216/2022 RGAC

Il giudice, dott. P. Perfetti,

ha emesso sentenza, nel giudizio in epigrafe, pendente tra

Parte_1 con l'avvocato Gianluca Indaco, elettivamente domiciliata ex lege presso il procuratore, in Roma alla via Giulio Cesare 71;

Opponente

Avverso

Controparte_1 in Concordato preventivo –convenuta opposta, contumace nella presente fase ex art. 645 cpc, difesa nel ricorso monitorio dall'avv. Filippo Anselmi del Foro di Roma;

Opposta

Conclusioni come in atti.

Oggetto: Opposizione a ^{Co}

OSSERVATO

Controparte_1 proponeva ricorso monitorio per il pagamento di € 19.915,72, sulla scorta di pretesi rapporti di trasporto, asseritamente adempiuti dalla opposta, mai economicamente onorati dalla controparte.

Parte_1 spiccava atto di citazione ex art. 645 cpc, contestando la sussistenza dei crediti *ex adverso* invocati, e spiegando domanda riconvenzionale, in relazione a trasporti merce, non correttamente svolti da *CP_1*, che cagionavano la applicazione, in danno di *Parte_1* da parte del cliente-destinatario *CP_3*, di penale pari ad € 10.000,00.

La pretesa creditoria di *CP_1*, stante la scelta di parte opposta di rimanere contumace in giudizio, vista la natura inevitabilmente sintetica della narrativa di cui al ricorso monitorio, resta sfornita di sufficienti riscontri, tanto allegatori, quanto probatori, sia in ordine alla natura dei contratti intercorsi tra le parti, sia in ordine al *quantum* della (asserita) obbligazione pecuniaria residuante in capo al mittente.

La assenza di difesa (e produzione documentale) alcuna nella fase ex art. 645 cpc, da parte **CP_1** , non può, nel contesto degli atti di causa, che condurre alla reiezione della originaria domanda, spiegata ex artt. 633 e ss cpc, siccome non corroborata da alcun dato istruttorio.

La domanda riconvenzionale **Parte_1** è invece meritevole di accoglimento.

La opponente ha infatti dato sufficiente riscontro alla circostanza, per cui, in diretta conseguenza della mancata consegna merci, da parte **CP_1** , la stessa si trovava nella condizione di dovere corrispondere al destinatario, **CP_3** , a titolo penali contrattuali, la somma complessiva di euro 10.000,00 (docc. 2-7 allegati all'atto di citazione, docc. 1 e 2 **Parte_1** , in memoria ex art. 183, comma 6, n.2 cpc).

Trattasi di danno cagionato dal vettore, in quanto inadempiente alle obbligazioni nascenti dal contratto di trasporto intervenuto tra le parti odierne (esatto e tempestivo trasporto merci), come tale risarcibile ex art. 1223 cc.

Spese secondo la soccombenza.

PQM

Il tribunale, definitivamente pronunciando,

ogni altra difesa respinta o assorbita,

Revoca il DI 1336/2021 Tribunale di Asti, dichiarando insussistente la pretesa creditoria ivi azionata;

Condanna **Controparte_1 al pagamento, in favore di **Parte_1** , di € 10.000,00, a titolo risarcitorio, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 cc;**

Condanna la opposta alla rifusione delle spese di lite avversarie, che liquida in € 5.100,00 per compensi, € 264,00 per esposti, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA.

Si comunichi.

Asti, 18.1.2024

Il gi dott. Perfetti